SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 2146954 - SP (2024/0192377-3)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
EMBARGANTE	:	CLEUBER GILSON BUENO
ADVOGADOS	:	CECÍLIA DE SOUZA SANTOS - SP151359
		FERNANDA FONSECA COSTA VIEIRA - SP424207
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. . CONTROVÉRSIA ACERCA DA INCIDÊNCIA DO REDUTOR ESPECIAL DA PENA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS ASSOCIADA A CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. TEMAS REPETITIVOS N. 1.241 E N. 1.154. ORIENTAÇÃO DA TERCEIRA SEÇÃO NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 168/STJ.
Embargos de divergência indeferidos liminarmente.

DECISÃO

Trata-se de embargos de divergência opostos por CLEUBER GILSON BUENO ao acórdão proferido pela Quinta Turma desta Corte, assim ementado (fls. 829/830):

> DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA 83/STJ. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. ART. 33, §3º, DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
>
> I. Caso em exame
>
> 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do recurso especial, mas lhe negou provimento, mantendo a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência probatória, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado, e preservando a dosimetria fixada pelo Tribunal de origem
>
> 2. O agravante sustenta que as teses defensivas não teriam sido devidamente enfrentadas e insiste na absolvição, no reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e na fixação de regime inicial mais brando.
>
> II. Questão em discussão
>
> 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deixou de enfrentar argumentos essenciais da defesa; se é possível reavaliar o conjunto

Documento eletrônico VDA59261577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 19/08/2026 às 19:50:05 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 19/08/2026 19:35:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/08/2026. Código de Controle do Documento: 63c0bbdb-c40d-479f-9fb5-0b98d1bd0d55

probatório para absolver o agravante; se o afastamento do tráfico privilegiado encontra amparo na jurisprudência desta Corte; e se o regime inicial fechado pode ser mantido quando a pena foi fixada no mínimo legal e não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir

4. As teses relativas à insuficiência probatória, ao afastamento da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e à revisão da dosimetria foram **devidamente analisadas** na decisão agravada, que enfrentou a questão central posta pela defesa. O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos apresentados, desde que fundamente adequadamente a conclusão adotada. Precedentes.

5. A pretensão absolutória demanda reexame aprofundado de fatos e provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

6. O afastamento do tráfico privilegiado, com fundamento na vultosa quantidade de droga apreendida (mais de 30 kg de cocaína) e nas circunstâncias do caso concreto, está em consonância com a jurisprudência desta Corte.

7. Assiste razão ao agravante quanto ao regime inicial. O Tribunal de origem, ao redimensionar a pena-base, afastou todas as circunstâncias judiciais negativas, fixando a pena no mínimo legal (5 anos), inexistindo reincidência ou qualquer outro elemento concreto que justificasse o regime fechado.

IV. Agravo regimental parcialmente provido.

A parte embargante aponta dissídio jurisprudencial acerca da tese de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas isoladamente para afastar o tráfico privilegiado, indicando, como paradigma, o acórdão exarado no julgamento do AgRg no AREsp n. 2.344.084/MG (Sexta Turma).

É o relatório.

Os embargos são inadmissíveis, ante a ausência de similitude fático-jurídica apta à configuração do dissídio.

No acórdão embargado, o afastamento do privilégio decorreu da conjugação da expressiva quantidade de cocaína (30 kg) com circunstâncias concretas indicativas de atuação organizada e dedicação à atividade criminosa (fls. 831/832). No paradigma, por sua vez, o privilégio foi mantido porque a Corte de origem considerou exclusivamente a quantidade de maconha, sem a presença de outros elementos indicativos de habitualidade ou integração em atividade criminosa (fls. 897/899).

As controvérsias, portanto, foram solucionadas a partir de contextos fáticos distintos: no acórdão embargado, quantidade expressiva de droga associada a circunstâncias concretas indicativas de dedicação criminosa; no paradigma, quantidade de droga considerada isoladamente.

Não há, assim, **divergência entre os fundamentos adotados pelas decisões** em hipóteses fáticas equivalentes, mas, ao contrário, conclusões compatíveis e convergentes.

Documento eletrônico VDA59261577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 19/08/2026 às 19:50:05 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 19/08/2026 19:35:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/08/2026. Código de Controle do Documento: 63c0bbdb-c40d-479f-9fb5-0b98d1bd0d55

Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.520.023/MG, Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe 27/6/2024.

Subsidiariamente, ainda que se reconhecesse a existência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados, os embargos de divergência não seriam cabíveis, pois a jurisprudência da Terceira Seção se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado, atraindo a incidência da Súmula 168/STJ.

Com efeito, no recente julgamento dos Temas Repetitivos n. 1.241 e n. 1.154 acórdão pendente de publicação), a Terceira Seção fixou a tese de que a apreensão de quantidade de drogas de tal modo expressiva que, por sua própria dimensão, seja incompatível com a figura do traficante eventual ou de pequeno traficante constitui fundamento idôneo para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Assentou, ainda, que, fora dessa hipótese, a natureza e a quantidade das drogas podem justificar o afastamento da minorante quando associadas a outros elementos concretos, dos quais se possa inferir a dedicação do agente a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa.

Assim, **ainda que se considerasse que o acórdão embargado tivesse se valido unicamente da quantidade de drogas para afastar o redutor**, tal conclusão está em consonância com a orientação mais recente e qualificada da Terceira Seção, pois, no caso, foram apreendidos **30 kg de cocaína**, quantidade que, por sua própria dimensão, mostra-se incompatível com a figura do traficante eventual ou de pequeno traficante, circunstância que, à luz da orientação firmada nos Temas Repetitivos n. 1.241 e n. 1.154, constitui fundamento idôneo para o afastamento da minorante.

Desse modo, a jurisprudência do Tribunal firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, o que impede o conhecimento dos embargos de divergência, nos termos da Súmula 168/STJ.

Ante o exposto, **indefiro liminarmente** os embargos de divergência.

Publique-se.

Brasília, 19 de agosto de 2026.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA59261577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 19/08/2026 às 19:50:05 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 19/08/2026 19:35:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/08/2026. Código de Controle do Documento: 63c0bbdb-c40d-479f-9fb5-0b98d1bd0d55